

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 951/2537 นายทวีพันธ์ จันทรวิโรจน์ กับพวก โจทก์
นายอุดรพันธ์ จันทรวิโรจน์ จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1557 (3)

ป.วิ.พ. มาตรา 138

พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478 มาตรา 20

โจทย์กำเผลยทำกันว่า ขอให้แพทย์ตรวจกรุ๊ปยีนของโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และกำเผลย
 หากผลการตรวจพิสูจน์กรุ๊ปยีนความเป็นบิดามารดาและบุตรเป็นยีนเดียวกันกำเผลย
 ยอมแพ้คดี หากผลการตรวจยีนเป็นคนละกรุ๊ปกันโจทก์ยอมแพ้คดีการตรวจเลือด
 พิสูจน์สายสัมพันธ์กระทำไ้หลายวิธีแต่ในคำทำไ้ไม่ได้ระบุว่าต้องตรวจโดยวิธีใด
 เมื่อทางโรงพยาบาลไ้ดำเนินการตรวจและแจ้งผลให้ทราบถือไ้ว่าผู้เชี่ยวชาญไ้
 ทำการตรวจกรุ๊ปยีนของโจทก์ทั้งสองและกำเผลยแล้วมีความเห็นตรงตามคำทำของคู่
 ความ จึงเป็นการปฏิบัติโดยถูกต้องตามคำทำแล้ว

การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามคำพิพากษาของศาลนั้นมีผลนับแต่วันมีคำพิพากษาถึงที่สุด จำเลยจึงต้องจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูโจทก์ที่ 1 ตั้งแต่วันอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นต้นไป และปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยจะไม่ยกปัญหานี้ขึ้นมา ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้

การเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายมีผลทันทีนับแต่วันมีคำพิพากษาถึงที่สุด จึงไม่ต้องบังคับจำเลยให้ไปจดทะเบียนรับโจทก์ที่ 1 เป็นบุตร เมื่อศาลได้พิพากษาว่าผู้

ใดเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้มีส่วนได้เสียจะยื่นสำเนาคำพิพากษานั้นถึงที่สุดซึ่งรับรองถูกต้องแล้วมาให้บันทึกในทะเบียนก็ได้

การเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายมีผลทันทีนับแต่วันมีคำพิพากษาถึงที่สุด จึงไม่ต้องบังคับจำเลยให้ไปจดทะเบียนรับโจทก์ที่ 1 เป็นบุตร เมื่อศาลได้พิพากษาว่าผู้ใดเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้มีส่วนได้เสียจะยื่นสำเนาคำพิพากษานั้นถึงที่สุดซึ่งรับรองถูกต้องแล้วมาให้บันทึกในทะเบียนก็ได้

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-อากาศ บำรุงชีพ-ปราโมทย์ นุนนาค)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ - นายสุชาติ กมลวัฒน์
ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายจรัญ สิริันทวิเนติ

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ